

1500032-64.2020.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2005288/2020 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 9374788 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 69/20/926

- DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2005288 - 02º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500032-64.2020.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500032-64.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2005288/2020 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 9374788 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 69/20/926

- DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2005288 - 02º D.P. SUMARE, 69/20/926 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAROLINE VICTORIA DE SOUSA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

CAROLINE VICTORIA DE SOUSA SANTOS, qualificada nos autos, está sendo processada pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 46/47).

Notificação (página 60). Defesa preliminar (páginas 71/78). Recebimento da denúncia (páginas 82/83). Citação pessoal (página 112). Prova testemunhal e interrogatório (páginas 128/129). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 128/129), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, os seguintes argumentos: a) fragilidade probatória; b) aplicação benéfica da pena; c) recurso em liberdade (páginas 138/155).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelo laudo de exame químico-toxicológico (páginas 56/58).

Indisfarçável a autoria.

Explico.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os guardas municipais Rogério Lopes Cavalcante e Gabriela Costa Farinha relataram que a ré, surpreendida pela viatura da guarda municipal, revelou nervosismo, apressou o passo e dispensou algo em uma moita. Daí, então, os agentes públicos a detiveram e foram até aquele lugar em que ela tinha jogado algo, onde não havia outras pessoas. Tratava-se de uma sacola com 139 (cento e trinta e nove) pinos de cocaína. Diante disso, ali no calor dos acontecimentos, a acusada admitiu que os entorpecentes lhe pertenciam e estava traficando na rua do Café, local conhecido como cracolândia de Sumaré, como consignado pelo guarda municipal. Em sua residência, a denunciada disse que havia mais uma quantia em dinheiro da venda de estupefaciente, que ela entregou para os guardas municipais (páginas 128/129).

Por seu turno, a ré, em seu interrogatório judicial, negou a imputação vertente, mas não explicou o motivo pelo qual os guardas municipais quiseram acusá-la falsamente (página 124).

Deveras, não houve sequer pálido indício de que os agentes públicos estavam alentados pelo propósito soez de prejudicar inocente.

A denunciada, inclusive, falou que não os conhecia.

Note-se, ademais, que a acusada apresentou, em autodefesa, uma versão exculpatória e nela enredou a prima e a mãe, porém nem tais pessoas arrolou em Juízo, para que pudessem delinear a sua negativa.

Fato é que nada – absolutamente nada – invalidou os depoimentos dos guardas municipais.

Ao fim e ao cabo, procede a pretensão punitiva estatal.

Ingresso à seara da dosimetria penal.

Atendendo ao disposto no artigo 68 do Código Penal e atento à disciplina da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), pela quantidade de droga apreendida (139 porções).

Em segunda fase, mantenho a pena inalterada, à míngua de agravantes (a denunciada não ostenta condenações definitivas certificadas – página 26) ou atenuantes (acusada maior de 21 anos à época do fato).

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, porquanto não visualizada efetiva habitualidade (os guardas municipais, em audiência, não souberam dizer se a ré tinha sido vista antes na movimentação do tráfico de drogas e sequer se ela afirmou que já se dedicava à comercialização de entorpecentes), minorando a pena em 1/6 (um sexto), diminuição mínima, ante o maior desvalor da conduta, tendo em vista que a denunciada comercializava droga de elevado efeito alucinógeno e extremamente viciante (cocaína).

A teor do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, considerando a circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do delito vertente. A ré, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de

inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

Forte nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar CAROLINE VICTORIA DE SOUSA SANTOS, qualificada nos autos, às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, para início do cumprimento da pena.

Também depois do trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, decorrente, a nosso sentir, da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE E INTIME-SE.

Sumare, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA